

개선 요구

1. 제 목 : 경매 매각기일대책 수립업무 등 개선 필요
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제16호, 제24호 및 제25호에 따라 담보부채권의 정리 관련 내규 제·개정, 정리기획 및 총괄과 관련 지원업무를 수행하고 있으며, 금융기관으로부터 인수한 부실채권(특별채권은 제외한다)의 정리에 관한 업무의 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「인수채권정리업무규정」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제47조 제1항 및 제2항에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 매각기일대책을 수립하도록 되어 있으며 매각기일대책 수립 시 임차인 및 유치권자 등의 권리신고로 저가 낙찰 등 배당금의 감소가 예상되는 경우 소송을 제기할 수 있다고 되어 있다.

또한, 같은 규정 제49조 제1항에 따르면 경매진행 중인 담보물건에 대하여는 유입타당성¹⁾을 검토한 후 인수채권 매입가격 등을 감안하여 경매에 참가할 수 있도록 되어 있으며 유입타당성의 검토, 참가결정 등은 「요강」에 따르도록 되어 있다.

한편, 「민사집행법」 제84조에 따르면 경매개시결정에 따른 압류의 효력이 생긴 때에는 집행법원은 절차에 필요한 기간을 감안하여 배당요구²⁾를 할 수 있는 종기(終期)를 첫 매각기일 이전으로 정하고, 배당요구 종기 이후 선순위채권이 확정되면 매각기일을 정하여 공고하고 이 해관계자들에게 매각기일통지서³⁾를 발송하는데, 해당 통지서에는 전체 매각기일 회차와 각 회차별 최저매각가격⁴⁾이 표시되어 있다.

1) ‘유입자산’이란 금융회사 등으로부터 인수한 부실채권의 담보물건을 경매절차에서 공사가 취득한 자산을 말하며, 담보물건의 금차최저매각예정가격이 「<

따라서, 법원으로부터 매각기일통지서를 접수하여 「인수채권정리업무규정」 제47조에 따라 매각기일대책을 수립할 때에는 확정된 선순위 채권 및 매각기일통지서에 표시된 정보(회차별 매각기일, 최저매각가격 등)를 바탕으로 전체 매각기일(제1회~제4회)에 대하여 일괄 수립할 수 있게 하는 한편, 유입타당성 검토 업무도 실질적으로 유입 여부에 대한 검토가 필요한 적정 시점에 실시하도록 하는 등 관련 전산시스템을 효율적으로 구축하여 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 매각기일대책 수립 방법 개선 필요

감사일 현재 법원경매 매각기일 관련 채권관리시스템 운영 실태 및 12개 지역본부의 담보부채권 경매사건 매각기일대책 수립 실태 등을 점검한 결과, 채권관리시스템에 따른 매각기일대책 수립 절차는 해당 매각기일 회차마다 수립하도록 구현되어 있어

각 지역본부에서 매각기일통지서 접수 시 [그림 3]과 같이 1차 매각기일의 최저매각가격을 기준으로 매각기일대책을 수립하고, 유찰되어 2차 매각기일이 진행될 경우 2차 매각기일의 최저매각가격을 기준으로 매각기일대책을 별도 수립하는 등, 낙찰되는 매각기일까지 회차별 매각기일대책을 각각 수립(평균 2~3회 이상)하고 있었다.

따라서, 매각기일대책은 전체 회차의 최저매각가격에 따른 회수예상액을 기재하여 일괄 수립하도록 하되, 회차별 매각기일 결과보고 시에 다음 회차 매각기일의 최저매각가격 및 회수예상액이 표시되도록 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

[그림 3] 매각기일대책 문서

“기재 생략”

(2) 유입타당성 검토 방법 개선 필요

또한, 현재 채권관리시스템에서 생성되는 매각기일대책 수립 문서를

살펴보면 [그림 3]과 같이 상단(㉓)에는 선순위채권액, 매입대금 회수 예상액(①, ②) 등의 정보가 표시되고, 하단(㉔)에는 유입타당성 검토를 위한 유입참고 기준 금액 정보를 입력하도록 되어 있어 1회차 매각 기일대책 시부터 예외없이 유입타당성 검토를 하고 있는 바

유입타당성 검토 업무는 「요강」 제6조 및 제 7조에 따라 해당 매각기일 회차의 최저매각가격이 유입기준가격⁵⁾보다 낮아지는 시점에 필요한 업무임을 감안할 때 1회차부터 매 매각기일 회차마다 유입타당성을 검토하게 되면 행정력이 불필요하게 소모될 우려가 있으므로, 매각기일대책 일괄 수립 시 매입대금 손실이 발생하는 시점(매각기일 회차)을 표시되게 한 후, 해당 매각기일에 앞서 유입여부를 검토하도록 하는 등으로 개선할 필요가 있고

[그림 3]-하단의 유입참고 기준 가격 각 목의 내용에는 2015. 12. 30. 「요강」 개정 시 변경된 제7조 제1항 제1호 각 목의 내용이 반영되어 있지 않으며, 실효성 있는 유입타당성 검토를 위해서는 유입기준가격 검토 내용과 함께 「요강」 제3조 각 호(제1호~제11호)에서 정한 유입제외대상에 해당하는지 여부도 함께 검토하여 보고하도록 할 필요가 있다.

5) 제7조(유입기준가격)

[소관부점 의견] 가계지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 매각기일대책 및 유입타당성 검토 업무에 대하여 효율성을 높이는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 매각기일대책을 일괄로 수립하고 유입타당성 검토는 매입대금 손실 시점에 별도로 실시하는 방안을 검토하여 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)